



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3309-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0195-2026/CC1

DENUNCIANTES : FÉLIX AMANCIO MENESES LUYO (EL SEÑOR MENESES)
OLGA ADELINA PAUCAR QUISPE (LA SEÑORA PAUCAR)
LA MENOR DE INICIALES D.G.P.Q. (LA MENOR)
EL MENOR DE INICIALES D.J.M.P. (EL MENOR)
DENUNCIADO : RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (RÍMAC)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
CONTIENDA DE COMPETENCIA
ACTIVIDAD : SEGUROS Y PENSIONES

Lima, 23 de enero de 2026

ANTECEDENTES

Expediente N°584-2025/PS1

1. Mediante escrito del 20 de abril de 2025¹, señor Meneses presentó una denuncia contra Rímac, ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, OPS), por las presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) El 18 de junio de 2023, fue víctima de un accidente de tránsito en el que participó el vehículo con Placa de Rodaje N° AKO-412, que al momento de la ocurrencia contaba con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito - Certificado N° 8524866000000000001 (en adelante, SOAT) emitido por Rímac.
 - (ii) El 24 de marzo de 2025, presentó una solicitud de indemnización por invalidez permanente parcial del 28%, optando por la modalidad de pago mediante giro bancario y adjuntando la documentación correspondiente.
 - (iii) El 1 de abril de 2025, Rímac brindó una respuesta a su solicitud, requiriéndole el formato de abono en cuenta, debidamente llenado con los datos de su cuenta bancaria, y su documento nacional de identidad (en adelante, DNI) para poder

¹ Denuncia remitida a este Despacho por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°1 mediante Documento de Traslado N° 036-2025-PS1/INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2025, recibida el 18 de diciembre de 2025.

² Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

proceder con el abono, por lo que en esa misma fecha respondió el correo electrónico aclarando que en su solicitud había elegido la modalidad de pago por giro bancario.

- (iv) El 10 de abril de 2025, el Banco Scotiabank S.A.A. (en adelante, el Banco) le informó que, por instrucciones de Rímac, la indemnización había sido pagada mediante cheque de gerencia por la suma de S/ 5 992,00.
 - (v) Rímac el 1 de abril de 2025, le exigió la presentación de su DNI, pese a que esta documentación había sido adjuntada al momento de presentar la solicitud. Finalmente, observó que la compañía aseguradora incumplió el plazo legal para efectuar el pago de la indemnización solicitada, ya que este se realizó el 10 de abril de 2025, pese a que el vencimiento se configuró el 3 de abril de ese mismo año.
2. El señor Meneses solicitó que se ordene como medida correctiva a Rímac que proceda con el pago de los intereses moratorios incurridos por el retraso en el pago del beneficio indemnizatorio y, en calidad de medida complementaria, que, de manera obligatoria consigne en los cargos de ingreso de solicitudes de pago de indemnización ingresadas vía correo electrónico la forma de pago elegida por los asegurados. Asimismo, solicitó que se ordene a su favor el pago de S/ 1 500,00 por concepto de costos del procedimiento.

Expediente N° 585-2025/PS1

3. Mediante escrito del 20 de abril de 2025³, la señora Páucar, en representación de la menor, presentó una denuncia contra Rímac, ante el OPS, por las presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)⁴, señalando lo siguiente:
- (i) El 18 de junio de 2023, la menor fue víctima de un accidente de tránsito en el que participó el vehículo con Placa de Rodaje N° AKO-412, que al momento de la ocurrencia contaba con SOAT emitido por Rímac.
 - (ii) El 25 de marzo de 2025, presentó una solicitud de indemnización por invalidez permanente parcial del 25% de la menor, optando por la modalidad de pago mediante giro bancario y adjuntando la documentación correspondiente.
 - (iii) El 2 de abril de 2025, Rímac brindó una respuesta a su solicitud, requiriéndole enviar el formato de abono en cuenta, debidamente llenado con los datos de su cuenta bancaria, y adjuntar el DNI de la menor, por lo que el 8 de abril de 2025 respondió a

³ Denuncia remitida a este Despacho por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°1 mediante DOCUMENTO DE TRASLADO N° 036-2025-PS1/INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2025, recibida el 18 de diciembre de 2025.

⁴ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

dicha comunicación aclarando que en su solicitud había elegido la modalidad de pago por giro bancario.

- (iv) El 16 de abril de 2025, el Banco le informó que, por instrucciones de la compañía aseguradora, la indemnización había sido pagada mediante cheque de gerencia por la suma de S/ 5 350,00.
- (vi) Rímac el 2 de abril de 2025 le solicitó la presentación de su DNI, dado que esta documentación ya había sido adjuntada al momento de presentar la solicitud. Finalmente, observó que la compañía aseguradora incumplió el plazo legal para efectuar el pago de la indemnización solicitada, ya que este se realizó el 16 de abril de 2025, pese a que el vencimiento se configuró el 4 de abril de ese mismo año.

4. La señora Páucar, en representación de la menor, solicitó en calidad de medida correctiva, que Rímac proceda con el pago de los intereses moratorios incurridos por el retraso en el pago del beneficio indemnizatorio y, en calidad de medida complementaria, que consigne de manera obligatoria en los cargos de ingreso de solicitudes de pago de indemnización ingresadas vía correo electrónico, la forma de pago elegida por los asegurados. Asimismo, requirió que se ordene a su favor el pago las costas y costos del procedimiento.

Expediente N° 586-2025/PS1

5. Mediante escrito del 20 de abril de 2025⁵, la señora Páucar, en representación del menor, presentó una denuncia contra Rímac, ante el OPS, por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)⁶, señalando lo siguiente:
- (i) El 18 de junio de 2023, el menor fue víctima de un accidente de tránsito en el que participó el vehículo con Placa de Rodaje N° AKO-412, que al momento de la ocurrencia contaba con un SOAT emitido por Rímac.
 - (ii) El 25 de marzo de 2025, presentó una solicitud de indemnización por invalidez permanente parcial del 23% del menor, optando por la modalidad de pago mediante giro bancario y adjuntando la documentación correspondiente.
 - (iii) El 1 de abril de 2025, Rímac brindó una respuesta a su solicitud, requiriéndole enviar el formato de abono en cuenta, debidamente llenado con los datos de su cuenta bancaria, junto con el DNI del menor, por lo que el 8 de abril de 2025 respondió a

⁵ Denuncia remitida a este Despacho por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°1 mediante DOCUMENTO DE TRASLADO N° 036-2025-PS1/INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2025, recibida el 18 de diciembre de 2025.

⁶ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

dicha comunicación aclarando que en su solicitud había elegido la modalidad de pago por giro bancario.

- (iv) El 16 de abril de 2025, el Banco le informó que, por instrucciones de la compañía aseguradora, la indemnización había sido pagada mediante cheque de gerencia por la suma de S/ 4 922,00.
 - (v) Rímac el 2 de abril de 2025 le requirió la presentación del DNI del menor y el de ella, pese a que dicha documentación había sido consignada al momento de presentar la solicitud. Finalmente, observó que la compañía aseguradora incumplió el plazo legal para efectuar el pago, ya que este se realizó el 16 de abril de 2025, pese a que el vencimiento se configuró el 4 de abril de ese mismo año.
6. La señora Páucar, en representación del menor, solicitó que se ordene como medida correctiva a Rímac que proceda con el pago de los intereses moratorios incurridos por el retraso en el pago del beneficio indemnizatorio y, en calidad de medida complementaria, que de manera obligatoria consigne en los cargos de ingreso de solicitudes de pago de indemnización ingresadas vía correo electrónico, la forma de pago requerida por los asegurados. Asimismo, requirió que se ordene a su favor el pago las costas y costos del procedimiento.
7. El OPS, mediante Resolución N° 1 del 16 de mayo de 2025, dispuso acumular los expedientes 584-2025/PS1; 585-2025/PS1 y 586-2025/PS1 e inició un procedimiento sancionador contra Rímac.
8. A través de la Resolución Final N° 1936-2025/PS1 del 4 de noviembre de 2025, el OPS resolvió: (i) declarar la nulidad de la Resolución N° 1 del 16 de mayo de 2025 en el extremo que dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador e imputó cargos contra Rímac; y, (ii) declinar competencia en favor de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión), para conocer la denuncia presentada por el señor Meneses y la señora Paucar en representación de la menor y el menor, en contra de Rímac, señalando que la sumatoria de las indemnizaciones (coberturas) sumaban un total de S/ 16 264,00, superando el valor de las tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (16 050,00).
9. Mediante Documento de Traslado N° 036-2025-PS1/INDECOPI del 12 de diciembre de 2025, el OPS remitió las denuncias formuladas por el señor Meneses y la señora Paucar, esta última en representación de la menor y del menor, contra el Rímac, por razón de cuantía.

ANÁLISIS

Sobre la competencia de la Comisión para conocer las denuncias interpuestas por el señor Meneses y la señora Paucar, esta última en representación de la menor y del menor

10. El principio de legalidad contenido en el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y el derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidas⁷. En atención a ello, la autoridad administrativa tiene competencia para conocer aquellas materias que le hayan sido expresamente delegadas.
11. El artículo 72° del TUO de la LPAG⁸, refiere acerca de la competencia de las entidades administrativas, que aquella tiene su fuente en la Constitución y la Ley, y es reglamentada por las normas administrativas que emanan de ellas.
12. El numeral 1 del artículo 3° del TUO de la LPAG⁹, establece como uno de los requisitos de la validez del acto administrativo, la competencia que debe tener el órgano administrativo que emite dicho acto, sea aquella en razón de la materia, cuantía, grado o territorio, la cual se determinará en función de la pretensión formulada por los administrados.
13. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 91° del TUO de la LPAG¹⁰, para iniciar un procedimiento, la autoridad administrativa debe asegurarse de oficio su competencia para

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

(...)

⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

(...)

⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

(...)

¹⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 91.- Control de competencia

Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, sea por cuestión de materia, cuantía, entre otros.

14. Según lo establecido por el artículo 93° del TUO de la LPAG¹¹, en el supuesto en que el órgano administrativo advierta su incompetencia para la tramitación de un procedimiento, deberá remitir todo lo actuado al órgano competente para conocer los hechos materia del procedimiento.
15. El artículo 105° del Código establece que el Indecopi es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi (en adelante, Decreto Legislativo N° 1033). Asimismo, en la referida norma se señala que dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley¹².
16. Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125° del Código¹³ sobre la determinación de la competencia asignada a los OPS, se pueden resumir las reglas de competencia de la siguiente manera:

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 93.- Declinación de competencia

- 93.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado.
- 93.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños graves o irreparables a la entidad o a los administrados, comunicándolo al órgano competente.

¹² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente capítulo, conforme al Decreto legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...)

¹³ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 125°. - Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor.

Cada órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre incumplimientos de acuerdos conciliatorios, falta de atención a reclamos y requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora y falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía. Asimismo, es competente para conocer los procedimientos por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de medida cautelar e incumplimiento y liquidación de pago de costas y costos. No puede conocer denuncias que involucren reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia,

	Procedimiento Ordinario COMISIÓN	Procedimiento Sumarísimo OPS
PRIMERA REGLA: Por la naturaleza de los intereses en juicio	- Conductas que afectan intereses particulares. - Conductas que afectan intereses difusos o colectivos.	Conductas que afectan intereses particulares.
SEGUNDA REGLA: Por la materia involucrada.	Denuncias que versan sobre: - Productos o sustancias peligrosas. - Actos de discriminación o trato diferenciado. - Servicios médicos¹⁴.	Denuncias que versan sobre: - Incumplimiento de acuerdos conciliatorios. - Falta de atención de reclamos. - Requerimientos de información - Métodos abusivos de cobranza. - Demora y falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía. - Procedimientos por incumplimiento de medida correctiva. - Procedimientos por incumplimiento de medida cautelar. - Incumplimiento y liquidación de costas y costos.
TERCERA REGLA: Por razón de cuantía	- No apreciables en dinero. - Valor mayor a 3 UIT	Menor a 3 UIT

17. Conforme puede apreciarse, el artículo 125° del Código establece tres (3) reglas de competencia para determinar la vía procedimental por la cual deberá tramitarse la denuncia formulada por el consumidor (procedimiento sumarísimo a cargo del OPS o procedimiento ordinario a cargo de la Comisión). Estas reglas no se aplican conjuntamente, sino que operan como una suerte de filtro, de tal forma que, si la primera regla no define la

según corresponda, constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo, que se tramita bajo las reglas establecidas por el presente subcapítulo y por la directiva que para tal efecto debe aprobar y publicar el Consejo Directivo del Indecopi.

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.

14

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - SUSALUD EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1158, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 026-2015-SA y publicado el 13 de agosto de 2015

Artículo 9.- Procedimientos asumidos por SUSALUD

SUSALUD asume competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos a partir de la vigencia de la presente norma, que constituyan presuntas infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de consumo con las instituciones bajo su ámbito de competencia, así como aquellas previas o derivadas de ésta. INDECOPI mantiene competencia sobre todos aquellos actos u omisiones ocurridos antes de la vigencia de la presente norma, en las materias señaladas en el párrafo precedente, hasta su conclusión en la vía administrativa, arbitral y/o sede judicial.

competencia, se procede a la segunda regla, y ante una falta de definición por esta regla, se procede a la regla por razón de cuantía.

Aplicación al caso concreto

- **Sobre la aplicación de la primera y segunda regla**

18. En el presente caso, señor Meneses denunció a Rímac señalando que: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 28% en virtud de la cobertura del SOAT; (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a la elegida; y, (iii) habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.
19. Asimismo, la señora Páucar, en representación de la menor con iniciales DG PQ, denunció a Rímac señalando que: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 25% de la menor en virtud de la cobertura del SOAT; (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a la elegida; y, (iii) habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.
20. Además, la señora Páucar, en representación del menor con iniciales DJMP, denunció a Rímac señalando que: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 23% de la menor con iniciales DG PQ en virtud de la cobertura del SOAT; (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a la elegida; y, (iii) habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.
21. Al respecto, se advierte que las conductas cuestionadas corresponden a una afectación de naturaleza particular a cada uno de los denunciantes, por tal motivo, estas pueden ser conocidas tanto por el OPS o la Comisión.
22. En primer lugar, respecto a la materia de las pretensiones del señor Meneses, las mismas dan razón de presuntas infracciones al deber de idoneidad por parte de Rímac, pues: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 28% en virtud de la cobertura del SOAT; y, (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a la elegida; y, una presunta infracción a métodos comerciales coercitivos, respecto a que habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.
23. En segundo lugar, respecto a las pretensiones de la señora Páucar, en representación de la menor con iniciales DG PQ, las mismas dan razón de presuntas infracciones al deber de idoneidad por parte de Rímac, pues: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 25% en virtud de la cobertura del SOAT; y, (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a

la elegida; y, una presunta infracción a métodos comerciales coercitivos, respecto a que habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.

24. En tercer lugar, respecto a las pretensiones de la señora Páucar, en representación del menor con iniciales DJMP, las mismas dan razón de presuntas infracciones al deber de idoneidad por parte de Rímac, pues: (i) no habría cumplido con realizar el pago indemnizatorio por invalidez total y permanente del 23% en virtud de la cobertura del SOAT; y, (ii) habría realizado el pago de la indemnización del SOAT en una modalidad distinta a la elegida; y, una presunta infracción a métodos comerciales coercitivos, respecto a que habría exigido la presentación de documentación presentada con anterioridad para el pago de la cobertura del SOAT.
25. Por tal motivo, los hechos materia de cuestionamiento, no se encuentran dentro de las materias exclusivas de OPS o Comisión, por lo que, pueden ser conocidas por ambos órganos resolutivos. En ese sentido, corresponde verificar la competencia a partir de la tercera regla referida a la cuantía.

- **Sobre la aplicación de la tercera regla**

26. Respecto a la tercera regla, es pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 6° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor"¹⁵ (en adelante, Directiva), que establece las reglas para la determinación de la cuantía:
- (i) La cuantía está determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia según lo contratado u ofertado, teniendo en cuenta el valor de la UIT vigente a la fecha de presentación de la denuncia.
 - (ii) Excepcionalmente, para denuncias referidas a cobros no autorizados, cargos indebidos, u operaciones dinerarias no reconocidas, la cuantía está determinada por el valor total de las operaciones o cobros cuestionados. No se consideran en este supuesto las denuncias referidas al cálculo indebido del importe a pagar por el consumidor por defectos en la aplicación de intereses, o de los pagos realizados por éste, en cuyo caso la cuantía se determinará por el valor del servicio.

¹⁵

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 6.- Determinación de la cuantía Para la determinación de la cuantía por la cual se tramita una denuncia de parte, se toman en cuenta los siguientes criterios:

6.1. La cuantía está determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia según lo contratado u ofertado, teniendo en cuenta el valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de presentación de la denuncia.

(...)

27. Asimismo, de acuerdo con el inciso (i) del numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva, son de competencia de la Comisión, aquellos casos en los que la afectación denunciada sea inapreciable en dinero.
28. Por Resolución Final N° 1936-2025/PS1 del 4 de noviembre de 2025, el OPS señaló que existían elementos de conexidad entre los tres (3) expedientes debido a que la denuncia se encontraba dirigida contra Rímac y a su vez, todas cuestionaban la conducta de la compañía aseguradora sobre la modalidad y pago de cobertura por invalidez total y permanente en el marco del SOAT derivada de un mismo accidente. Por tal motivo, acumuló las denuncias.
29. Asimismo, de la sumatoria de las indemnizaciones (coberturas) cuestionadas suman un total de S/ 16 264,00, superándose el valor de las 3 UIT, por lo cual declinaba su competencia.
30. Sobre el particular, la doctrina especializada sostiene que el siniestro constituye la materialización del riesgo cubierto y, por tanto, implica la realización efectiva de un daño que puede ser de naturaleza patrimonial, personal o corporal¹⁶. En otras palabras, el hecho dañoso se configura cuando la persona o el bien asegurado resulta afectado por un riesgo previsto en el seguro, siempre que la causa del perjuicio no se encuentre excluida, lo cual da lugar al nacimiento de la obligación de indemnizar por parte de la compañía aseguradora.
31. Por otro lado, el accidente de tránsito según el artículo 5 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC¹⁷ es el evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo (detenido o estacionado) en la vía de uso público, causando daño a personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. En ese sentido, un mismo accidente de tránsito puede provocar varios siniestros que se encuentren cubiertos¹⁸.

¹⁶ Veiga Copo, Abel B. (2011). *La dimensión temporal en el contrato de seguro*. Aranzadi, pg. 200. En la misma línea, revisar Nuñez del Prado Simons, Alonso (2020). *Derecho de seguros y reaseguro*. Fondo Editorial PUCP, pg. 437.

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS OBLIGATORIOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO**, aprobado por DECRETO SUPREMO 024-2002-MTC y publicado el 14 de junio de 2002

Artículo 5. - Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:

Accidente de Tránsito. - Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo (detenido o estacionado) en la vía de uso público, causando daño a personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta.

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGUROS OBLIGATORIOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO**, aprobado por DECRETO SUPREMO 024-2002-MTC y publicado el 14 de junio de 2002

Artículo 29.- El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado:

* Muerte c/u

: Cuatro (4) UIT



32. En el presente caso, se configuran tres (3) siniestros distintos cubiertos por la póliza del SOAT, referidos a: (i) la invalidez permanente parcial del 28% declarada respecto del señor Amancio, (ii) la invalidez permanente parcial del 25% declarada respecto de la menor, y (iii) la invalidez permanente parcial del 23% declarada respecto del menor, las cuales fueron denunciadas en los expedientes 584-2025/PS1; 585-2025/PS1 y 586-2025/PS1.
33. Por ende, no se podría sumar las indemnizaciones (coberturas) para establecer la competencia debido a que se originaron en un mismo accidente, en la medida que cada pretensión de cobertura (S/ 4 922,00, 5 992,00 y S/ 5 350,00) por invalidez total y permanente es materia de cuestionamiento y debe ser cubierto por el SOAT de forma independiente, debiéndose realizar un análisis diferenciado por cada solicitud con la finalidad de evidenciar si se encuentra de acuerdo a la normativa vigente, pues estas no fueron presentadas de forma conjunta.
34. Así, se advierte que cada una de las denuncias se encuentra vinculada a pretensiones diferentes, que obedece a un porcentaje de invalidez y un monto indemnizatorio específico en virtud de cada siniestro, los cuales no superan, de manera individual, las tres (3) UIT a la fecha de presentación de las denuncias.
35. De esta manera, al no resultar procedente la acumulación de los montos indemnizatorios correspondientes a siniestros distintos, y verificándose que ninguna de las coberturas individualmente consideradas supera las tres (3) UIT; la competencia para conocer cada uno de estos cuestionamientos corresponde al OPS.
36. Siendo ello así, debe tenerse en consideración que la Comisión no tiene competencia para conocer los hechos denunciados, en la medida que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 125° del Código, la cuantía que determina la competencia de los órganos resolutivos se determina por el valor del producto materia de cuestionamiento, el cual en el presente caso son S/ 4 922,00, 5 992,00 y S/ 5 350,00, los cuales no superan las tres (3) UIT.
37. Por tanto, atendiendo a lo indicado en los párrafos precedentes, este órgano colegiado considera que corresponde declinar su competencia por razón de la cuantía para conocer el hecho denunciado por el señor Meneses y la señora Páucar, esta última en representación de la menor y del menor contra Rímac, por presuntas infracciones al Código.

* Invalidez permanente c/u hasta : Cuatro (4) UIT

* Incapacidad temporal c/u hasta : Una (1) UIT

* Gastos médicos c/u hasta : Cinco (5) UIT

* Gastos de sepelio c/u hasta : Una (1) UIT

(...)

Sobre el conflicto negativo de competencia entre la Comisión y el OPS

38. El artículo 94° del TUO de la LPAG¹⁹ establece que, cuando se suscite un conflicto negativo de competencia, el expediente deberá ser elevado al órgano inmediato superior a efectos de que conozca la contienda de competencia y dirima dicho conflicto. A su vez, el artículo 97° del citado cuerpo legal²⁰ señala que es el superior jerárquico, o si no lo hubiere, el titular de la entidad, el llamado a resolver los conflictos de competencia, sean estos positivos o negativos.
39. Al respecto, el numeral 6 del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1033²¹, establece que la Sala Plena del Tribunal será el órgano que resolverá las contiendas de competencia que se susciten entre los órganos resolutores del Indecopi.
40. El artículo 19° de la Resolución N° 0063-2021-PRE/INDECOPI, Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi²², señala que la Sala del Tribunal del Indecopi, conocerá exclusivamente de las causas, cuando versen sobre contiendas de

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 94.- Conflicto negativo de competencia

En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto.

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 97.- Competencia para resolver conflictos

97.1 Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de una misma entidad, al superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de la entidad.

97.2 Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector son resueltos por el responsable de éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por las autoridades en ningún caso a los tribunales.

97.3 Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes.

²¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, publicado el 25 de junio de 2008**

Artículo 17.- La Sala Plena del Tribunal

(...)

17.6 La Sala Plena del Tribunal se reunirá para:

(...)

b) Resolver las contiendas de competencia que surjan entre los órganos resolutores;

(...)

²² **RESOLUCION N° 000063-2021-PRE/INDECOPI, RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL TEXTO INTEGRADO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, publicado el 5 de junio de 2021.**

Artículo 19.- Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Son funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en Sala Plena las siguientes:

a) Conocer y resolver las contiendas o conflictos de competencia que se planteen, con ocasión del desarrollo de funciones de los diversos órganos resolutores del INDECOPI, de jerarquía inferior.

b) Dictar directivas de carácter procesal aplicables a los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI.

c) Dictar directivas para la determinación de competencia entre los distintos órganos resolutores.

d) Elegir al/a la Presidente/a y Vicepresidente/a del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

e) Proponer a la Presidencia Ejecutiva que gestione ante las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas legales o reglamentarias que juzgue necesarias.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 3309-2025/CC1

competencia que se presenten entre diversos órganos resolutivos del INDECOPI, de jerarquía inferior.

41. En ese sentido, atendiendo a lo expuesto, corresponde ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión que remita los actuados a la Sala, a efectos de que dirima la contienda negativa de competencia suscitada con motivo de lo señalado por el OPS mediante Documento de Traslado N° 036-2025-PS1/INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2025.

RESUELVE

PRIMERO: declinar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, por razón de la cuantía, para conocer la denuncia interpuesta por el señor Félix Amancio Meneses Luyo y la señora Olga Adelina Paucar Quispe, esta última en representación de los menores de iniciales D.G.P.Q. y D.J.M.P. contra Rímac Seguros y Reaseguros S.A., por presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEGUNDO: ordenar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 que remita los actuados a la Sala Especializada en Protección al Consumidor, para que dirima la contienda negativa de competencia entre la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta